



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kateni Bin Alm Jaimin
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 52/5 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Ds. Sidomulyo Kec. Selorejo Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN

Blt tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 21 Juli

2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KATENI Bin (Alm) JAIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif "sebagaimana diatur dalam Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KATENI Bin (Alm) JAIMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah freezer warna putih merek " Sharp Crystal Ice " 6 (enam) eko anjing yang sudah dalam keadaan mati

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembelih, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram, 1 (satu) buah selang regulator, 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) buah kawat seling yang terhubung ke tali tambang kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 34 (tiga puluh empat) ekor anjing berbagai jenis dan ukuran dirampas untuk selanjutnya dipelihara oleh Yayasan Penyayang Binatang.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa KATENI Bin (Alm) JAIMIN pada Hari Rabu, 23 Maret 2022 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022 bertempat di Dsn. Sidomulyo RT. 001 RW. 004 Ds. Sidomulyo, Kec. Sukorejo, Kab. Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif yaitu 6 (enam) ekor anjing, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib sewaktu Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA pulang dari Malang bersama dengan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA sampai di perbatasan Hendak Masuk Wilayah Blitar di daerah Nglahor kami bertemu dengan seseorang yang membawa keranjang Besi berisi beberapa ekor anjing yang diikat pada mulut dan kakinya, kemudian para Saksi mengikuti orang tersebut sampai masuk wilayah Selorejo- Blitar.

Bahwa ketika para Saksi ikuti, orang tersebut sempat berhenti di rumah salah satu warga dengan maksud untuk menawar Anjing milik warga tersebut, setelah orangnya pergi kemudian para saksi menghampiri orang tersebut dan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA menanyakan kepada orang tersebut kenapa orang yang membawa keranjang besi berisi anjing tersebut berhenti dan orang tersebut menjawab hendak menawar anjing miliknya dijual apa tidak.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu para Saksi melanjutkan perjalanan dalam perjalanan para saksi bertemu dengan orang pembawa keranjang besi berisi anjing tadi, kemudian para Saksi ikuti dan orang tersebut berhenti lagi di rumah salah satu warga dengan maksud untuk membeli anjing, dan pemilik anjing menolak anjingnya di beli, setelah itu orangnya pergi kemudian setelah penjual anjing tersebut pergi para Saksi menghampiri warga tadi dan juga menanyakan lagi kenapa penjual anjing tersebut berhenti dan dijawab kalau mau membeli anjing miliknya, kemudian para Saksi bertanya anjing tersebut akan dibawa kemana dan waktu itu dijawab kalau di bawa ke Daerah Sumberagung - Selorejo setelah itu kami pulang.

Bahwa baru malam harinya saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA mencari informasi kepada temannya di daerah Wlingi- Blitar katanya tidak ada yang ada yang ada di daerah Selorejo di Ds. Sumberagung, kemudian besoknya hari rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 09.00 Wib saksi melakukan penelusuran ke daerah selorejo di Ds. Sumberagung, disana Saksi bertanya dengan warga sekitar mengenai penjual anjing kemudian di tunjukkan lokasinya yaitu di Ds. Sidomulyo selanjutnya kami langsung mencari lokasi sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang tadi dan sampailah kami ditempat yang ditunjuk.

Bahwa kemudian saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA masuk dan menemui pemilik rumah dan Saksi menunggu di pinggir jalan karena Saksi takut dengan anjing galak, setelah saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA mendapat informasi yang dibutuhkan kemudian pamitan, setelah saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA langsung menyampaikan hasil penelusuran Saksi kepada saksi KRISTIAN ADI WIBOWO dari Yayasan Sarana Metta Indonesia Bogor (karena pada hari selasa tanggal 22 maret 2022 ketika Saksi mengetahui ada orang membawa anjing dalam keranjang besi Saksi menghubungi sdr. KRISTIAN ADI WIBOWO dari Yayasan sarana metta Indonesia yang bergerak dalam bidang perlindungan dan penyelamatan hewan dan saksi KRISTIAN ADI WIBOWO langsung meluncur ke Blitar).

Bahwa selanjutnya sekira jam 16.00 wib saksi KRISTIAN sampai di daerah selorejo dan bertemu kemudian Saksi menyampaikan semua hasil penelusuran Saksi setelah itu para datang ke Polsek selorejo untuk meminta pengamanan selanjutnya para saksi mendatangi rumah sdr. KATENI dan ketika para Saksi datang dan langsung melakukan investigasi kepada sdr. KATENI selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blitar untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap hewan yaitu anjing tersebut yaitu Terdakwa mengambil kawat seling yang sudah Terdakwa sambungkan ke tali tambang, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anjing yang masih hidup dan Terdakwa masukan kawat seling tersebut ke leher hewan jenis anjing, setelah itu tali tambang yang terhubung ke kawat seling dan sudah masuk ke leher hewan jenis anjing tersebut Terdakwa masukan kedalam katrol yang berada diatas dan tali tambang tersebut Terdakwa tarik sampai anjing tersebut naik ke atas dengan posisi leher terjerat kawat seling.

Bahwa setelah hewan jenis anjing tersebut benar-benar mati, kemudian Terdakwa menyiapkan obor api dari slang yang sudah tersambung ke Gas LPG 3 Kg tersebut kemudian ujung slang Terdakwa tancapkan ke wipro (kompor tikus) dan Terdakwa nyalakan serta Terdakwa arahkan ke hewan jenis anjing yang masih terjerat tadi untuk membakar kulit anjing tersebut sampai bulu-bulunya hilang.

Bahwa setelah bulu-bulu hewan anjing tersebut bersih, kemudian hewan jenis anjing tersebut Terdakwa turunkan dan Terdakwa sembelih leher hewan jenis anjing tersebut sampai ke bagian anus serta Terdakwa ambil jeroan berupa hati dan Terdakwa bersihkan daging hewan tersebut. Setelah bersih kemudian Terdakwa masukan kedalam Frezeer untuk disimpan dahulu.

Bahwa Terdakwa mendapatkan hewan ajing dengan cara membeli dari Sdr. WARNAN dan Sdr. RAHMAT INDU dengan jalan mendatangi rumah Terdakwa untuk menjual hewan jenis anjing, setelah itu Terdakwa mendatangi rumahnya dan melihat hewan tersebut kemudian Terdakwa menawarkan harga dan disepakati oleh Sdr. WARNAN serta Sdr. RAHMAT INDU. Setelah itu Terdakwa menyerahkan Uang pembelian hewan jenis anjing tersebut kemudian Terdakwa membawa Hewan jenis anjing tersebut untuk Terdakwa pelihara dirumah dahulu sebelum Terdakwa sembelih untuk dijual dagingnya.

Bahwa Terdakwa menjual hewan anjing yang telah dibunuhnya kepada Sdr. RUSDIONO dengan cara Sdr. RUSDIONO mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa akan membeli daging hewan jenis anjing, kemudian Terdakwa tanya borongan atau kulioan, dan dijawab borongan, setelah itu Terdakwa beritahu kalau borongan 1 (satu) ekor harganya Rp. 150.000,- dan Sdr. RUSDIONO mengiyakan harga tersebut serta Terdakwa menyerahkan 1 (satu) ekor daging anjing utuh yang berada dalam kresek hitam kepada Sdr. RUSDIONO dan Sdr. RUSDIONO menyerahkan Uang tersbeut kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sesuai dengan adanya Surat Edaran dari Kementerian Pertanian Direktorat jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 9874/SE/pk.420/F/09/2018, tanggal 25 September 2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/ Perdagangan Daging Anjing pada Huruf F. telah diterangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan hasil rapat koordinasi kesejahteraan hewan nasional tanggal 1-3 Agustus 2018 serta dalam upaya menjamin ketentraman batin masyarakat untuk mendapatkan pangan asal hewan yang aman dan sehat diperlukan peningkatan pengawasan terhadap peredaran/ perdagangan daging anjing, maka dihimbau kepada saudara untuk diambil langkah sebagai berikut : 1. sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bahwa daging anjing tidak masuk dalam definisi pangan dan 2. tidak menerbitkan sertifikat veteriner (surat keterangan kesehatan produk hewan/SKKPH) untuk daging anjing apabila diketahui untuk dikonsumsi dan surat rekomendasi pemasukan daging anjing konsumsi serta memperketat pengawasan lalu lintas peredaran/ perdagangan daging anjing.

Bahwa sesuai dengan aturan yang mengatur tata cara memotong hewan untuk dikonsumsi di rumah potong hewan maka terdapat SOP cara memotong hewan ternak konsumsi, adapun tata cara tersebut antara lain: a. Hewan di bawa ke rumah potong hewan (RPH) untuk didaftarkan, b. Melakukan pengistirahatan hewan yang mau dipotong dikandang peristirahatan minimal 12 jam, c. Memeriksa hewan sebelum disembelih (ante mortem), d. Mengeluarkan surat ijin potong, e. Proses pemotongan meliputi penyembelihan (disini harus menggunakan pisau yang tajam untuk meminimalisir rasa sakit pada hewan ternak yang dipotong), menguliti hewan, menangani daging, pencucian organ dalam, f. Setelah dipotong melakukan pemeriksaan post mortem (Pemeriksaan organ dalam untuk mengetahui ada tidaknya penyakit dalam) dan g. Selanjutnya daging siap didistribusikan untuk dipasarkan/ diedarkan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 001/VER/04/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh drh. Henny Ratna Hutomo (dokter hewan pada Kokopetz Animal Care Center Kota Blitar) telah disimpulkan bahwa "keenam anjing tersebut mendapatkan trauma karena benda tumpul sebelum kematian dan diperkirakan saat kematian sampai dengan penyimpanan di lemari pendingin adalah kurang dari 24 jam, selebihnya tidak dapat diidentifikasi perubahan pasca matinya akibat penyimpanan beku. Penyebab kematian keenam anjing tersebut adalah mengalami kurangan oksigen (asfiksia) akibat terhentinya pasokan darah ke otak karena jeratan tali yang menutup saluran napas. Setelah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian keenam anjing tersebut mendapatkan perlakuan yang sama yaitu dikenai paparan panas kering untuk menghilangkan bulu yang menempel pada kulit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KATENI Bin (Alm) JAIMIN pada Hari Rabu, 23 Maret 2022 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022 bertempat di Dsn. Sidomulyo RT. 001 RW. 004 Ds. Sidomulyo, Kec. Sukorejo, Kab. Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, melakukan penganiayaan terhadap hewan yang mengakibatkan hewan itu sakit lebih dari seminggu, atau hilang salah satu anggota badannya atau mendapat luka berat dalam hal yang lain atau menyebabkan kematiannya yaitu 6 (enam) ekor anjing, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib sewaktu Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA pulang dari Malang bersama dengan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA sampai di perbatasan Hendak Masuk Wilayah Blitar di daerah Nglahor kami bertemu dengan seseorang yang membawa keranjang Besi berisi beberapa ekor anjing yang diikat pada mulut dan kakinya, kemudian para Saksi mengikuti orang tersebut sampai masuk wilayah Selorejo- Blitar.

Bahwa ketika para Saksi ikuti, orang tersebut sempat berhenti di rumah salah satu warga dengan maksud untuk menawar Anjing milik warga tersebut, setelah orangnya pergi kemudian para saksi menghampiri orang tersebut dan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA menanyakan kepada orang tersebut kenapa orang yang membawa keranjang besi berisi anjing tersebut berhenti dan orang tersebut menjawab hendak menawar anjing miliknya dijual apa tidak.

Bahwa setelah itu para Saksi melanjutkan perjalanan dalam perjalanan para saksi bertemu dengan orang pembawa keranjang besi berisi anjing tadi, kemudian para Saksi ikuti dan orang tersebut berhenti lagi di rumah salah satu warga dengan maksud untuk membeli anjing, dan pemilik anjing menolak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjingnya di beli, setelah itu orangnya pergi kemudian setelah penjual anjing tersebut pergi para Saksi menghampiri warga tadi dan juga menanyakan lagi kenapa penjual anjing tersebut berhenti dan dijawab kalau mau membeli anjing miliknya, kemudian para Saksi bertanya anjing tersebut akan dibawa kemana dan waktu itu dijawab kalau di bawa ke Daerah Sumberagung - Selorejo setelah itu kami pulang.

Bahwa baru malam harinya saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA mencari informasi kepada temannya di daerah Wlingi- Blitar katanya tidak ada yang ada yang ada di daerah Selorejo di Ds. Sumberagung, kemudian besoknya hari rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 09.00 Wib saksi melakukan penelusuran ke daerah selorejo di Ds. Sumberagung, disana Saksi bertanya dengan warga sekitar mengenai penjual anjing kemudian di tunjukkan lokasinya yaitu di Ds. Sidomulyo selanjutnya kami langsung mencari lokasi sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang tadi dan sampailah kami ditempat yang ditunjuk.

Bahwa kemudian saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA masuk dan menemui pemilik rumah dan Saksi menunggu di pinggir jalan karena Saksi takut dengan anjing galak, setelah saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA mendapat informasi yang dibutuhkan kemudian pamitan, setelah saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA langsung menyampaikan hasil penelusuran Saksi kepada saksi KRISTIAN ADI WIBOWO dari Yayasan Sarana Metta Indonesia Bogor (karena pada hari selasa tanggal 22 maret 2022 ketika Saksi mengetahui ada orang membawa anjing dalam keranjang besi Saksi menghubungi sdr. KRISTIAN ADI WIBOWO dari Yayasan sarana metta Indonesia yang bergerak dalam bidang perlindungan dan penyelamatan hewan dan saksi KRISTIAN ADI WIBOWO langsung meluncur ke Blitar).

Bahwa selanjutnya sekira jam 16.00 wib saksi KRISTIAN sampai di daerah selorejo dan bertemu kemudian Saksi menyampaikan semua hasil penelusuran Saksi setelah itu para datang ke Polsek selorejo untuk meminta pengamanan selanjutnya para saksi mendatangi rumah sdr. KATENI dan ketika para Saksi datang dan langsung melakukan investigasi kepada sdr. KATENI selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blitar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap hewan yaitu anjing tersebut yaitu Terdakwa mengambil kawat seling yang sudah Terdakwa sambungkan ke tali tambang, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anjing yang masih hidup dan Terdakwa masukan kawat seling tersebut ke

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher hewan jenis anjing, setelah itu tali tambang yang terhubung ke kawat seling dan sudah masuk ke leher hewan jenis anjing tersebut Terdakwa masukan kedalam katrol yang berada diatas dan tali tambang tersebut Terdakwa tarik sampai anjing tersebut naik ke atas dengan posisi leher terjat ke kawat seling.

Bahwa setelah hewan jenis anjing tersebut benar-benar mati, kemudian Terdakwa menyiapkan obor api dari slang yang sudah tersambung ke Gas LPG 3 Kg tersebut kemudian ujung slang Terdakwa tancapkan ke wipro (kompor tikus) dan Terdakwa nyalakan serta Terdakwa arahkan ke hewan jenis anjing yang masih terjat tadi untuk membakar kulit anjing tersebut sampai bulu-bulunya hilang.

Bahwa setelah bulu-bulu hewan anjing tersebut bersih, kemudian hewan jenis anjing tersebut Terdakwa turunkan dan Terdakwa sembelih leher hewan jenis anjing tersebut sampai ke bagian anus serta Terdakwa ambil jeroan berupa hati dan Terdakwa bersihkan daging hewan tersebut. Setelah bersih kemudian Terdakwa masukan kedalam Frezeer untuk disimpan dahulu.

Bahwa Terdakwa mendapatkan hewan ajing dengan cara membeli dari Sdr. WARNAN dan Sdr. RAHMAT INDU dengan jalan Sdr. WARNAN dan Sdr. RAHMAT INDU mendatangi rumah Terdakwa untuk menjual hewan jenis anjing, setelah itu Terdakwa mendatangi rumahnya dan melihat hewan tersebut kemudian Terdakwa menawarkan harga dan disepakati oleh Sdr. WARNAN serta Sdr. RAHMAT INDU. Setelah itu Terdakwa menyerahkan Uang pembelian hewan jenis anjing tersebut kemudian Terdakwa membawa Hewan jenis anjing tersebut untuk Terdakwa pelihara dirumah dahulu sebelum Terdakwa sembelih untuk dijual dagingnya.

Bahwa Terdakwa menjual hewan anjing yang telah dibunuhnya kepada Sdr. RUSDIONO dengan cara Sdr. RUSDIONO mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa akan membeli daging hewan jenis anjing, kemudian Terdakwa tanya borongan atau kulioan, dan dijawab borongan, setelah itu Terdakwa beritahu kalau borongan 1 (satu) ekor harganya Rp. 150.000,- dan Sdr. RUSDIONO mengiyakan harga tersebut serta Terdakwa menyerahkan 1 (satu) ekor daging anjing utuh yang berada dalam kresek hitam kepada Sdr. RUSDIONO dan Sdr. RUSDIONO menyerahkan Uang tersbeut kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 001/VER/04/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh drh. Henny Ratna Hutomo (dokter hewan pada Kokopetz Animal Care Center Kota Blitar) telah disimpulkan bahwa “ keenam anjing tersebut mendapatkan trauma karena benda tumpul

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kematian dan diperkirakan saat kematian sampai dengan penyimpanan di lemari pendingin adalah kurang dari 24 jam, selebihnya tidak dapat diidentifikasi perubahan pasca matinya akibat penyimpanan beku. Penyebab kematian keenam anjing tersebut adalah mengalami kurangan oksigen (asfiksia) akibat terhentinya pasokan darah ke otak karena jeratan tali yang menutup saluran napas. Setelah kematian keenam anjing tersebut mendapatkan perlakuan yang sama yaitu dikenai paparan panas kering untuk menghilangkan bulu yang menempel pada kulit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISTIAN ADI WIBOWO berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana menganiaya hewan yang mengakibatkan cacat/atau binatang itu sakit;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari saksi Yehezkiel Bimantara Putra Harendra saat didaerah Karangates Kab.Malang melihat dijalan ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dengan membawa keranjang besi yang berisi hewan sejenis anjing dan dibuntuti sampai rumah;
- Bahwa menurut keterangan saksi Yehezkiel Bimantara Putra Harendra ia sempat menanyakan kepada terdakwa untuk apa hewan jenis anjing tersebut dan dijawab Terdakwa akan dijagal dan dagingnya dijual, setelah tahu jawabannya ia telpon saksi, selanjutnya saksi meluncur menuju ke rumah Terdakwa mengecek kebenarannya.
- Bahwa kejadian penjagalan anjing tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 11.30 Wib di rumah terdakwa alamat di Dsn.Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Ds.Sidomulyo Kec.Selopuro Kab.Blit.
- Bahwa yang saksi ketahui jumlah hewan jenis anjing ada 34 ekor dan yang ada di tempat pendingin feeser ada 6 ekor dan 1 kresek berisi jeroan kurang lebih 3 kg.
- Bahwa Terdakwa memelihara anjing tersebut tidak wajar karena saksi melihat makanan dan tempat ajing sangat tidak wajar karena disekap diruangan tanpa ventilasi dan posisi diikat semua.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tidak boleh karena hewan sejenis anjing bukan merupakan hewan jenis ternak untuk dikonsumsi melainkan hewan peliharaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai tidak wajar terhadap hewan dan berpotensi menyebarkan Virus Rabies yang bisa berbahaya bagi masyarakat luas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi melihat tentang penganiayaan hewan.
- Bahwa saksi melihat kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 11.30 Wib di rumah terdakwa alamat di Dsn.Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Ds.Sidomulyo Kec.Selopuro Kab.Blitar, dengan cara hewan anjing tersebut dijerat lehernya dengan menggunakan rantai kemudian digantung sampai mati, atau juga ada yang dimasukkan dalam karung kemudian dimasukkan dalam air sampai mati, selanjutnya anjing mati kemudian dibakar dengan kompor baru anjing dibelah dadanya untuk diambil organ dalamnya setelah itu dimasukkan lemari pendingin biar tidak membusuk.
- Bahwa awalnya saksi pulang dari Malang sampai di daerah Lahor mengetahui ada orang bawa keranjang besi berisi anjing kemudian saksi buntuti sampai di rumah Terdakwa kemudian saksi memberitahu teman saksi yaitu saksi Kristian Adi Wibowo;
- Bahwa ketika kami datang ke rumah Terdakwa melakukan investigasi kepada Terdakwa selanjutnya melaporkan ke Polres Blitar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi bersama saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA membuntuti terdakwa sampai dengan rumahnya:
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menyiksa anjing dengan menggunakan alat berupa rantai besi untuk mengikat leher anjing kemudian kompor api untuk membakar bulu anjing dan karung untuk menenggelamkan anjing kedalam air.
- Bahwa saat saksi menanyakan Terdakwa, terdakwa mendapatkan anjing dengan cara membeli dan harganya bervariasi ada yang Rp. 200.000,- dan ada yang Rp.500.000,- per ekor.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang masih hidup 34 ekor dan yang sudah dalam kondisi mati ada 6 ekor dan dimasukkan dalam lemari pendingin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi telah mengetahui dan melihat tentang penganiayaan hewan.
- Bahwa penganiayaan hewan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 11.30 Wib di rumah terdakwa alamat di Dsn.Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Ds.Sidomulyo Kec.Selopuro Kab.Blitar, saat saksi bersama saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA.
- Bahwa awalnya saksi pulang dari Malang sampai di daerah Lahor mengetahui ada orang bawa keranjang besi berisi anjing kemudian saksi buntuti sampai dirumah Terdakwa, kemudian saksi memberitahu teman saksi yaitu saksi Kristian Adi Wibowo ketika kami datang kerumah Terdakwa melakukan investigasi kepada Terdakwa selanjutnya melaporkan ke Polres Blitar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saat itu saksi menunggu dari luar rumah terdakwa sedangkan teman saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA menanyakan secara langsung kepada terdakwa, bahwa terdakwa menganiaya anjing dengan cara hewan anjing tersebut dijerat lehernya dengan menggunakan rantai kemudian digantung sampai mati, atau juga ada yang dimasukkan dalam karung kemudian dimasukkan dalam air sampai mati, selanjutnya anjing mati kemudian dibakar dengan kompor baru anjing dibelah dadanya untuk diambil organ dalamnya setelah itu dimasukkan lemari pendingin biar tidak membusuk.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menyiksa anjing dengan menggunakan alat berupa rantai besi untuk mengikat leher anjing kemudian kompor api untuk membakar bulu anjing dan karung untuk menenggelamkan anjing kedalam air;
- Bahwa saat saksi menanyakan Terdakwa, terdakwa mendapatkan anjing dengan cara membeli dan harganya bervariasi ada yang Rp. 200.000,- dan ada yang Rp.500.000,- per ekor;
- Bahwa setahu saksi yang masih hidup 34 ekor dan yang sudah dalam kondisi mati ada 6 ekor dan dimasukkan dalam lemari pendingin.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **WARNAN** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi menjual anjing, dan terdakwa yang membeli anjing milik saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa KATENI beralamat Dsn. Sidomulyo Rt. 01 Rw. 04 Ds. Sidomulyo, Kec.Selorejo Kab.Blitar.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa memiliki usaha membeli anjing sudah berjalan sekitar dua tahun dan perbuatan penjagalan anjing tersebut terdakwa dilakukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual anjing awalnya saksi datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa datang kerumah saksi melihat besar kecilnya anjing setelah terjadi kesepakatan harga maka anjing saksi dibawa pulang oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ditaruh dalam keranjang;
- Bahwa saksi menjual anjing kepada Terdakwa masih 1 kali hari dan tanggal lupa sekitar akhir tahun tahun 2021 saksi menjual anjing jenis lokal sebanyak 2 ekor dan laku Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .
- Bahwa setahu saksi Terdakwa selain jual beli anjing juga menjual daging anjing yang sudah dalam keadaan terpotong.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli drh. **NANANG MIFTAHUDIN.,M.M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberi keterangan atas dasar adanya permohonan dari Penyidik Satreskrim Polres Blitar dengan surat tugas tanggal 5 April 2022 untuk memberikan kereangan sebagai ahli.
- Bahwa ahli dimintai keterangan sebagai ahli dengan adanya dugaan Tergugat melakukan penjagalan anjing, dan anjing bukan termasuk hewan untuk dikonsumsi.
- Bahwa anjing bukan termasuk definisi hewan untuk produk pangan, dan secara normatif tidak boleh dipotong-potong untuk dikonsumsi karena bukan klasifikasi pangan.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anjing tidak dapat dikonsumsi dikarenakan anjing merupakan penyebar /pembawa rabies, sehingga tidak boleh untuk dikonsumsi, selain itu anjing masuk kategori hewan kesaksingan.
- Bahwa adapun hewan untuk dapat dilakukan pemotongan pertama-tama hewan didaftarkan dulu, Hewan yang akan dipotong dikandangkan serta dilakukan peristirahatan minimal 12 jam. Hewan diperiksa sebelum disembelih, mengeluarkan surat ijin potong, Proses pemotongan menggunakan pisau yang tajam, setelah dipotong diperiksa organ tubuhnya ada tidaknya penyakit dalam;
- Bahwa cara membunuh anjing dengan cara dibakar terlebih dahulu karena tidak sesuai dengan SOP cara pemotongan hewan dan cara tersebut melanggar kesejahteraan hewan.
- Bahwa penyembelihan secara teknis ada di sektor produk pangan itu harus ada SOP seperti sapi, hewan yang lain tidak boleh melihat untuk menjaga kenyamanan hewan yang lain.
- Bahwa sebelum disembelih hewan tersebut harus diperiksa, hewan tersebut keadaan sehat apa tidak, dan hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa terdakwa menyembelih hewan jenis anjing dengan cara menjerat lehernya sampai mati kemudian kulit hewan tersebut terdakwa bakar serta sembelih untuk mengeluarkan jeroannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penyembelihan anjing kurang lebih sudah 15 tahun, kemudian terdakwa sempat berhenti dan ini baru memulai kembali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan anjing dari orang yang datang kerumah terdakwa untuk menjual anjing kemudian terdakwa beli;
- Bahwa terdakwa membeli anjing melihat besar kecilnya anjing ada yang dihargai sebesar Rp.300.000,- dan ada yang Rp.500.000,- ;
- Bahwa dirumah terdakwa ada 2 kandang .
- Bahwa pada saat penggerebekan saat itu ada 34 anjing. Yang masih hidup dan 6 anjing yang sudah mati dan berada di dalam frezeer.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk menyembelih anjing yaitu 2 (dua) buah kawat seling yang terhubung dengan tambang, 1 (satu) buah selang regulator, 1(satu) buah Gas LPG 3 Kg. 1(satu) buah pisau.
- Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah freezer warna putih merek “ Sharp Crystal Ice “;
2. 6 (enam) ekor anjing yang sudah dalam keadaan mati disembelih,
3. 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram,
4. 1 (satu) buah selang regulator,
5. 1 (satu) buah pisau,
6. 2 (dua) buah kawat seling yang terhubung ke tali tambang
7. 34 (tiga puluh empat) ekor anjing berbagai jenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib sewaktu Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA pulang dari Malang bersama dengan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA sampai di perbatasan Hendak Masuk Wilayah Blitar di daerah Nglahor bertemu dengan terdakwa yang membawa keranjang Besi berisi beberapa ekor anjing yang diikat pada mulut dan kakinya, kemudian saksi-saksi tersebut mengikuti terdakwa hingga sampai di rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA dari hasil penelusuran kemudian menyampaikan informasi tentang adanya penyiksaan anjing kepada saksi KRISTIAN ADI WIBOWO dari Yayasan Sarana Metta Indonesia Bogor (karena pada hari Selasa tanggal 22 maret 2022 ketika Saksi mengetahui ada orang membawa anjing dalam keranjang besi Saksi menghubungi sdr. KRISTIAN ADI WIBOWO dari Yayasan sarana metta Indonesia yang bergerak dalam bidang perlindungan dan penyelamatan hewan dan saksi KRISTIAN ADI WIBOWO langsung meluncur ke Blitar);
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu, 23 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wib saksi KRISTIAN datang ke Polsek selorejo untuk meminta pengamanan selanjutnya Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA pulang, saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA, dan saksi KRISTIAN ADI WIBOWO mendatangi rumah terdakwa KATENI di Dsn. Sidomulyo RT. 001 RW. 004 Ds. Sidomulyo, Kec. Sukorejo, Kab. Blitar dan langsung melakukan investigasi kepada terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap hewan yaitu anjing dengan cara terdakwa mengambil kawat seling yang sudah Terdakwa sambungkan ke tali tambang, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anjing yang masih hidup dan Terdakwa masukan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawat seling tersebut ke leher hewan jenis anjing, setelah itu tali tambang yang terhubung ke kawat seling dan sudah masuk ke leher hewan jenis anjing tersebut Terdakwa masukan kedalam katrol yang berada diatas dan tali tambang tersebut Terdakwa tarik sampai anjing tersebut naik ke atas dengan posisi leher terjat ke kawat seling. Bahwa selanjutnya setelah hewan jenis anjing tersebut benar-benar mati, kemudian Terdakwa menyiapkan obor api dari selang yang sudah tersambung ke Gas LPG 3 Kg tersebut kemudian ujung slang Terdakwa tancapkan ke wipro (kompor tikus) dan Terdakwa nyalakan serta Terdakwa arahkan ke hewan jenis anjing yang masih terjat tadi untuk membakar kulit anjing tersebut sampai bulu-bulunya hilang.

- Bahwa setelah bulu-bulu hewan anjing tersebut bersih, kemudian hewan jenis anjing tersebut Terdakwa turunkan dan Terdakwa sembelih leher hewan jenis anjing tersebut sampai ke bagian anus serta Terdakwa ambil jeroan berupa hati dan Terdakwa bersihkan daging hewan tersebut. Setelah bersih kemudian Terdakwa masukan kedalam Frezeer untuk disimpan dahulu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan hewan ajing dengan cara membeli dari Sdr. WARNAN dan Sdr. RAHMAT INDU dengan jalan mendatangi rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 9874/SE/pk.420/F/09/2018, tanggal 25 September 2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/ Perdagangan Daging Anjing pada Huruf F. telah diterangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan hasil rapat koordinasi kesejahteraan hewan nasional tanggal 1-3 Agustus 2018 serta dalam upaya menjamin ketentraman batin masyarakat untuk mendapatkan pangan asal hewan yang aman dan sehat diperlukan peningkatan pengawasan terhadap peredaran/ perdagangan daging anjing, maka dihimbau kepada saudara untuk diambil langkah sebagai berikut : 1. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa daging anjing tidak masuk dalam definisi pangan dan 2. tidak menerbitkan sertifikat verteriner (surat keterangan kesehatan produk hewan/SKKPH) untuk daging anjing apabila diketahui untuk dikonsumsi dan surat rekomendasi pemasukan daging anjing konsumsi serta memperketat pengawasan lalu lintas peredaran/ perdagangan daging anjing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki SOP sesuai dengan aturan yang mengatur tata cara memotong hewan untuk dikonsumsi di rumah potong hewan maka terdapat SOP cara memotong hewan ternak konsumsi, adapun tata cara tersebut antara lain: a. Hewan di bawa ke rumah potong hewan (RPH) untuk didaftarkan, b. Melakukan pengistirahatan hewan yang mau dipotong dikandang pengistirahatan minimal 12 jam, c. Memeriksa hewan sebelum disembelih (ante mortem), d. Mengeluarkan surat ijin potong, e. Proses pemotongan meliputi penyembelihan (disini harus menggunakan pisau yang tajam untuk meminimalisir rasa sakit pada hewan ternak yang dipotong), menguliti hewan, menangani daging, pencucian organ dalam, f. Setelah dipotong melakukan pemeriksaan post mortem (Pemeriksaan organ dalam untuk mengetahui ada tidaknya penyakit dalam) dan g. Selanjutnya daging siap didistribusikan untuk dipasarkan/ diedarkan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 001/VER/04/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh drh. Henny Ratna Hutomo (dokter hewan pada Kokopetz Animal Care Center Kota Blitar) telah disimpulkan bahwa "keenam anjing tersebut mendapatkan trauma karena benda tumpul sebelum kematian dan diperkirakan saat kematian sampai dengan penyimpanan di lemari pendingin adalah kurang dari 24 jam, selebihnya tidak dapat diidentifikasi perubahan pasca matinya akibat penyimpanan beku. Penyebab kematian keenam anjing tersebut adalah mengalami kurangan oksigen (asfiksia) akibat terhentinya pasokan darah ke otak karena jeratan tali yang menutup saluran napas. Setelah kematian keenam anjing tersebut mendapatkan perlakuan yang sama yaitu dikenai paparan panas kering untuk menghilangkan bulu yang menempel pada kulit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 2009

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dilarang Menganiaya dan/atau Menyalahgunakan Hewan
3. Yang Mengakibatkan Cacat dan/atau Tidak Produktif

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, Kateni Bin Alm Jaimin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Kateni Bin Alm Jaimin adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan tidak terjadi eror in persona, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang Menganiaya dan/atau Menyalahgunakan Hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Selanjutnya yang dimaksud dengan "penyalahgunaan" adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Pertanian Direktorat jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 9874/SE/pk.420/F/09/2018, tanggal 25 September 2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/ Perdagangan Daging Anjing pada Huruf F. telah diterangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan hasil rapat koordinasi kesejahteraan hewan nasional tanggal 1-3 Agustus 2018 serta dalam upaya menjamin ketentraman batin

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat untuk mendapatkan pangan asal hewan yang aman dan sehat diperlukan peningkatan pengawasan terhadap peredaran/ perdagangan daging anjing, maka dihimbau kepada saudara untuk diambil langkah sebagai berikut : 1. sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bahwa daging anjing tidak masuk dalam definisi pangan dan 2. tidak menerbitkan sertifikat veteriner (surat keterangan kesehatan produk hewan/SKKPH) untuk daging anjing apabila diketahui untuk dikonsumsi dan surat rekomendasi pemasukan daging anjing konsumsi serta memperketat pengawasan lalu lintas peredaran/ perdagangan daging anjing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi yaitu saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA, saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA, dan saksi KRISTIAN ADI WIBOWO, yang ditenakan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA dan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA pulang, pada saat menuju bendungan Lahor melihat terdakwa membawa keranjang besi berisi anjing-anjing, kemudian Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA dan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA membuntuti sampai di rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA dan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA selanjutnya memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi KRISTIAN ADI WIBOWO, Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wib saksi KRISTIAN ADI WIBOWO datang ke Polsek Selorejo, Kabupaten Blitar untuk meminta pengamanan, selanjutnya Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA, saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA, dan saksi KRISTIAN ADI WIBOWO mendatangi rumah terdakwa KATENI di Dsn. Sidomulyo RT. 001 RW. 004 Ds. Sidomulyo, Kec. Sukorejo, Kab. Blitar dan melihat banyak anjing-anjing yang dimasukkan ke dalam kandang sempit dan melihat daging anjing mati yang dimasukkan alat pendingin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa melakukan perbuatan membunuh anjing dengan cara terdakwa awalnya mengambil kawat seling yang sudah Terdakwa sambungkan ke tali tambang, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anjing yang masih hidup dan Terdakwa masukan kawat seling tersebut ke leher hewan jenis anjing, setelah itu tali tambang yang terhubung ke kawat seling, Bahwa setelah masuk ke leher hewan jenis anjing tersebut, Terdakwa memasukan kedalam katrol yang berada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dan tali tambang tersebut, dan Terdakwa tarik sampai anjing tersebut naik ke atas dengan posisi leher terjat ke kawat seling.

Menimbang, bahwa setelah anjing tergantung dengan posisi leher terikat kawat seling, kemudian Terdakwa menyiapkan obor api dari selang yang sudah tersambung ke Gas LPG 3 Kg tersebut kemudian ujung selang Terdakwa tancapkan ke wipro (kompor tikus) dan Terdakwa nyalakan serta Terdakwa arahkan ke hewan jenis anjing yang masih terjat tadi untuk membakar kulit anjing tersebut sampai bulu-bulunya hilang. Bahwa setelah bulu-bulu hewan anjing tersebut bersih, kemudian hewan jenis anjing tersebut Terdakwa turunkan dan Terdakwa sembelih leher hewan jenis anjing tersebut sampai ke bagian anus serta Terdakwa ambil jeroan berupa hati dan Terdakwa bersihkan daging hewan tersebut. Setelah bersih kemudian Terdakwa masukan ke dalam Frezeer untuk disimpan terlebih dahulu menunggu pemesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Pertanian Direktorat jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 9874/SE/pk.420/F/09/2018, tanggal 25 September 2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/ Perdagangan Daging Anjing pada Huruf F terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak memiliki SOP sesuai dengan aturan yang mengatur tata cara memotong hewan untuk dikonsumsi di rumah potong hewan maka terdapat SOP cara memotong hewan ternak konsumsi, adapun tata cara tersebut antara lain: a. Hewan di bawa ke rumah potong hewan (RPH) untuk didaftarkan, b. Melakukan pengistirahatan hewan yang mau dipotong dikandang peristirahatan minimal 12 jam, c. Memeriksa hewan sebelum disembelih (ante mortem), d. Mengeluarkan surat ijin potong, e. Proses pemotongan meliputi penyembelihan (disini harus menggunakan pisau yang tajam untuk meminimalisir rasa sakit pada hewan ternak yang dipotong), menguliti hewan, menangani daging, pencucian organ dalam, f. Setelah dipotong melakukan pemeriksaan post mortem (Pemeriksaan organ dalam untuk mengetahui ada tidaknya penyakit dalam) dan g. Selanjutnya daging siap didistribusikan untuk dipasarkan/ diedarkan, sehingga perbuatan terdakwa a quo terhadap anjing adalah dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 001/VER/04/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh drh. Henny Ratna Hutomo (dokter hewan pada Kokopetz Animal Care Center Kota Blitar) telah disimpulkan bahwa "keenam anjing tersebut mendapatkan trauma karena benda tumpul sebelum kematian dan diperkirakan saat kematian sampai dengan penyimpanan di lemari pendingin adalah kurang dari 24 jam, selebihnya tidak dapat diidentifikasi perubahan pasca matinya akibat penyimpanan beku.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian keenam anjing tersebut adalah mengalami kurang oksigen (asfiksia) akibat terhentinya pasokan darah ke otak karena jeratan tali yang menutup saluran napas. Setelah kematian keenam anjing tersebut mendapatkan perlakuan yang sama yaitu dikenai paparan panas kering untuk menghilangkan bulu yang menempel pada kulit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilarang Menganiaya Hewan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Cacat dan/atau Tidak Produktif

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi yaitu Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA, saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA, dan saksi KRISTIAN ADI WIBOWO, yang dibenarkan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA dan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA melihat terdakwa di daerah Lahor membawa keranjang besi berisi anjing kemudian Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA dan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA membuntuti sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA dan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA selanjutnya memberitahu saksi KRISTIAN ADI WIBOWO seorang aktivis perlindungan dan pecinta binatang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wib saksi KRISTIAN ADI WIBOWO datang ke Polsek selorejo untuk meminta pengamanan selanjutnya Saksi ELIZABETH CHRISYA DESVIRA KAMOERA dan saksi YEHEZKIEL BIMANTARA PUTRA HARENDRA, dan saksi KRISTIAN ADI WIBOWO mendatangi rumah terdakwa KATENI di Dsn. Sidomulyo RT. 001 RW. 004 Ds. Sidomulyo, Kec. Sukorejo, Kab. Blitar dan melihat banyak anjing-anjing yang dimasukkan kandang sempit dan daging anjing mati yang dimasukkan alat pendingin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa melakukan perbuatan membunuh anjing dengan cara terdakwa awalnya mengambil kawat seling yang sudah Terdakwa sambungkan ke tali tambang, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anjing yang masih hidup dan Terdakwa masukan kawat seling tersebut ke leher hewan jenis anjing, setelah itu tali tambang yang terhubung ke kawat seling, Bahwa setelah masuk ke leher hewan jenis anjing tersebut, Terdakwa memasukan kedalam katrol yang berada

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dan tali tambang tersebut, dan Terdakwa tarik sampai anjing tersebut naik ke atas dengan posisi leher terjat ke kawat seling.

Menimbang, bahwa setelah anjing tergantung dengan posisi leher terikat kawat seling, kemudian Terdakwa menyiapkan obor api dari selang yang sudah tersambung ke Gas LPG 3 Kg tersebut kemudian ujung selang Terdakwa tancapkan ke wipro (kompor tikus) dan Terdakwa nyalakan serta Terdakwa arahkan ke hewan jenis anjing yang masih terjat tadi untuk membakar kulit anjing tersebut sampai bulu-bulunya hilang. Bahwa setelah bulu-bulu hewan anjing tersebut bersih, kemudian hewan jenis anjing tersebut Terdakwa turunkan dan Terdakwa sembelih leher hewan jenis anjing tersebut sampai ke bagian anus serta Terdakwa ambil jeroan berupa hati dan Terdakwa bersihkan daging hewan tersebut. Setelah bersih kemudian Terdakwa masukan ke dalam Frezeer untuk disimpan terlebih dahulu menunggu pemesan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 001/VER/04/2022 tanggal 01 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh drh. Henny Ratna Hutomo (dokter hewan pada Kokopetz Animal Care Center Kota Blitar) telah disimpulkan bahwa "keenam anjing tersebut mendapatkan trauma karena benda tumpul sebelum kematian dan diperkirakan saat kematian sampai dengan penyimpanan di lemari pendingin adalah kurang dari 24 jam, selebihnya tidak dapat diidentifikasi perubahan pasca matinya akibat penyimpanan beku. Penyebab kematian keenam anjing tersebut adalah mengalami kurangan oksigen (asfiksia) akibat terhentinya pasokan darah ke otak karena jeratan tali yang menutup saluran napas. Setelah kematian keenam anjing tersebut mendapatkan perlakuan yang sama yaitu dikenai paparan panas kering untuk menghilangkan bulu yang menempel pada kulit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengakibatkan Cacat atau Tidak Produktif telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu alternatif telah terbukti maka dakwaan kedua alternatif dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah freezer warna putih merek " Sharp Crystal Ice " 6 (enam) ekor anjing yang sudah dalam keadaan mati

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembelih, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram, 1 (satu) buah selang regulator, 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) buah kawat seling yang terhubung ke tali tambang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 34 (tiga puluh empat) ekor anjing berbagai jenis dan ukuran majelis sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan demi kesejahteraan hewan tersebut maka sudah sepantasnya dirampas dari terdakwa untuk selanjutnya dipelihara oleh Yayasan Penyayang Binatang.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan khususnya yang telah mengkonsumsi daging anjing yang dijual oleh terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 91 B ayat (1) jo Pasal 66 A ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KATENI Bin Alm. JAIMIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN HEWAN YANG MENGAKIBATKAN CACAT DAN TIDAK PRODUKTIF";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa: berupa 1 (satu) buah freezer warna putih merek " Sharp Crystal Ice " 6 (enam) ekor anjing yang sudah

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mati disembelih, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilogram, 1 (satu) buah selang regulator, 1 (satu) buah pisau, 2 (dua) buah kawat seling yang terhubung ke tali tambang kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 34 (tiga puluh empat) ekor anjing berbagai jenis dan ukuran dirampas untuk selanjutnya dipelihara oleh Yayasan Penyayang Binatang.;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Doni Prianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Bambang Suparyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan secara online;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.H.um.

Panitera Pengganti,

Doni Prianto, S.H.

Sutris Utami, S.H.